فيما نصله والجانه لضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبارساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فان عسر تعييره لم يضر تمليك أحدهما شيأ منه لثالث فان علم العدد (١٣٢) واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد ابطال الاول بازمان ان ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للاول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للاول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجول السابق حرم

(كتاب الاضحية) التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره ملر يدها ازالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم وبلوغ ضأن سنة أو اجذاعه وبقر ومعز سنتين وابل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين لا فيما عين بنذر وان وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحد من ابل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس بمحل بعيد الى آخر تشريق والافضل تأخيرها الى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عيب لزمه ذبح فيه فان تلفت في الثانية بقي الاصل أو في الاولى بلا تقصير فلا شئ أو به لزمه الاكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع واطعام أغنياء لا قليكهم ويجب تصدق بلحم منها والافضل بكلها الا لقمة يأكلها وسن ان جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنها ولا تضحية لاحد عن آخر بغير اذنه ولو ميتا ولا لرقيق فان أذن سيده وقعت لسيده أو لمكاتب

(فصل) سن ان تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها وحلوا وأن لا يكسر عظامها وأن تذبح سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فلو حين يولد آخر

أيام ولا يجب تتابعها في الاظهر وان غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال الا اذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك بل يكفر بصوم فان ضره وكان حلف وحنث باذن سيده صام بلا اذن أو وجدا بلا اذن لم يصم الا باذن وان أذن في أحدهما فالاصح اعتبار الحالف ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق *(فصل)* حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال فان مكث بلا عذر حنث وان بعث متاعه وان اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل وليس ثوب لم يحنث ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الاصح ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الاحوال حنث قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط للدخول واستدامة طيب ليست تطييبا في الاصح وكذا وطء وصوم وصلاة والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليزها داخل الباب أو بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط وكذا المحوط في الاصح ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث ولو انهدمت فدخل وقد بقي اساس الحيطان حنث وان صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا باعارة واجارة وغصب الا أن يريد مسكنه ويحنث بما يملكه ولا يسكنه الا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث الا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث الا أن يريد ما دام ملكه ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث بالاول في الاصح أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين او حجر أو آجر أو خشب او خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث وفي قول ان نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي (قلت) ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث وان أطلق حنث في الاظهر والله أعلم

(فصل) حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها كالطير وحوت وصيد الا ببلد تباع فيه مفردة والبيض يحمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك وشحم بطن وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الاصح والاصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب وان شحم الظهر لا يتناوله الشحم وان الالية والسنام ليسا شحما ولا لحما والاليه لا تتناول سناما ولا يتناولها والدسم يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكل دهن ولحم البقر يتناول جاموسا ولو قال مشيرا الى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بما مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكس ولو قال لا آكل هذا الرطب فتمرا كله أولا أكل هذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الاصح والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلى وذرة وحمص فلو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بالصبع حنث وان جعله في ماء فشربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل لبنا أو مائعا